

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 공사목적물의 하자업무 처리 소홀

관 계 부 서 남항사업소

내 용

1. 관련규정

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 한다) 제20조(계약의 담보 책임) 제3항에 따르면 담보책임의 존속기간 중 목적물에 하자가 발생한 때에는 적절한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 요구하거나 보수를 하여야 하며, 「지방계약법 시행령」 제70조(하자 검사)에 제1항에 따르면 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 「지방계약법 시행령」 제69조 1항에 의하면 공사의 도급계약에 대한 담보책임의 존속 기간은 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로부터 1년이상 10년 이하의 범위에서 하자담보가 필요한 기간으로 한다라고 규정하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나 남항사업소에서는 [표1]과 같이 ‘외부반송슬러지 이송펌프 보수’ 등 6건의 사업에 있어 하자 개시일 및 하자 담보기간을 부적정하게 산정한 사실이 있습니다.

[표1] 하자담보 시작일 및 종료일 산정 미흡 내역

연번	계약명	준공검사일	하자담보 시작일	하자만료 종료일	비고
1	외부반송슬러지 이송펌프 보수	2021.11.26	2021.11.23	2022.11.22	
2	이차침전지 슬러지수집기 수선공사	2021.11.26	2021.11.23	2022.11.22	
3	장비반입용 호이스트 수선	2021.11.26	2021.11.23	2022.11.22	
4	계측설비 센서 및 콘트롤러 구입	2021.12.10	2021.12.09	2022.12.08	
5	슬러지이송펌프 긴급보수	2021.12.27	2021.12.24	2022.12.23	
6	우수펌프 핵심부품교체	2023.12.12	2023.12.21	2025.12.20	

※ 남향사업소 제공 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 남향사업소에서는

[주 의] 공사 목적물에 대한 하자업무 처리에 있어 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무연찬 등을 실시하시고, 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.